الباب الخامس: في السلم، وفيه مسألتان:

المسألة الأولى : في معناه وأدلة مشروعيته والحكمة من ذلك :

تعريفه : السَّلَمُ والسلفُ بمعنى واحد ، وهو : بيعُ سلعةٍ آجلة موصوفة في الذمة بثمن مُقَدَّم .

دليل مشروعيته : وهو مشروع ، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قدم رسول الله ﷺ المدينة ، وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين ، فقال : (من أسلف ، فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم)[1] .

الحكمة من مشروعيته : وأجازته الشريعة الإسلامية توسيعاً على أفرادها ، فالمزارع مثلاً قد لا يملك نقداً ينفقه في إصلاح أرضه وزراعته ، ولا يجد من يقرضه ، فأبيح له السَّلَم حتى لا تفوته مصلحة استثمار أرضه .

المسألة الثانية : في شروطه :

السلم نوعٌ من أنواع البيع ؛ ولذلك يشترط لصحته الشروط المتقدمة في عقد البيع ، ويضاف عليها الآتي :

١) أن يكون المسلَم فيه مما يمكن انضباط صفاته بكيلٍ أو وزنٍ أو ذرع ، حتى لايؤدي إلى التنازع .

٢) معرفةُ قدرِ المُسلَم فيه بمعياره الشرعي ، فلا يصح في مكيلٍ وزناً ، ولا في موزونٍ كيلاً .

٣) أن يذكر جنس المسلم فيه ، ونوعه ، بصفاته المميزة له .

٤) أن يكون ديناً في الذمة .

٥) أن يكون مؤجلاً .

٦) أن يكون الأجل معلوماً ومحدداً من الطرفين .

---

(١) متفق عليه : رواه البخاري برقم (٢٢٤٠) ، ومسلم برقم (١٦٠٤) .